

[6] 경쟁입찰로 대부한 국유재산에 대한 대부료 산출 부적정

- 「국유재산법 시행령」 제29조 제5항에 따르면, 국유재산을 경쟁 입찰로 대부하는 경우, 2차 연도 이후의 대부료는
- $[(\text{입찰로 결정된 첫해의 대부료}) \times (\text{해당 연도의 재산가액}) \div (\text{입찰 당시의 재산가액})]$ 으로 산출하도록 되어 있고
 - 같은 법 제33조 및 시행령 제31조에 따라 전년도 대부료 보다 5%(또는 9%) 이상 증가한 경우는 5%(또는 9%)로 조정할 수 있음
- 그런데, 감사일 현재 12개 지역본부에서 경쟁입찰로 대부계약이 체결된 대부료 1백만 원 이상인 국유재산 249건에 대하여 연차갱신 대부료 산출 및 징수 실태를 점검한 결과
- 대부료 조정을 위하여 전산시스템을 통해 입력되는 전년도 대부료가 입찰로 결정된 첫해의 대부료가 아닌 입찰공고 당시 예정 대부료로 잘못 입력되는 이유로¹⁾
 - 2016. 3. 11. 피대부자 ○○○와 경쟁입찰로 체결한 대부계약 등 총 16건에 대하여 2차 연도 이후 대부료 총 20,860천 원(과다 3,247천 원 과소 17,613천 원)을 잘못 산출하여 징수하거나,

1) 2015. 2월 국유재산기획실 요청에 따라 정보시스템실에서 대부료 산출 프로그램을 개발 하면서 '전년도 대부료'가 입찰로 결정된 첫해의 대부료가 아닌 입찰공고 당시 예정 대부료로 자동입력되는 오류가 발생하였음. 정보시스템실에서는 그 오류사항에 대한 지역본부 및 국유 재산기획실의 수정 요청을 받아 2016. 10. 31. 시스템 개선 조치를 완료하였으나, 금액 추정 등 시정조치는 되지 않았음

- 대부료 산출의 기준이 되는 '입찰 당시의 재산가액'은 최초 입찰 공고 시점의 재산가액(공시지가 등)을 적용하여야 하나, 낙찰에 따른 계약체결 시점의 재산가액(공시지가 등)으로 잘못 적용하여²⁾
 - 2015. 8. 5. 피대부자 ○○○와 경쟁입찰로 체결한 대부계약 등 총 12건에 대하여 2차 연도 이후 대부료 총 10,449천 원을 과소 산출 하여 징수하거나,
 - 담당자가 수기로 대부료를 잘못 산출·입력하는 경우로
 - 2012. 9. 19. 피대부자 ○○○와 경쟁입찰로 체결한 대부계약 등 총 20건에 대하여 2차 연도 이후 대부료 총 15,511천 원(과다 7,304천 원 과소 8,207천 원)을 잘못 산출하여 징수하는 등
- △ [표 9] 및 [별표 8]과 같이 10개 지역본부에서 총 48건에 대하여 대부료 총 46,820천 원(과다 10,551천 원 과소 36,269천 원)을 잘못 산출하여 징수한 사실이 있음

2) 기재부에 질의회신 결과, 국유재산법 시행령 제29조제5항의 "입찰 당시의 재산가액"은 낙찰에 따른 계약체결 시점이 아닌 최초 입찰공고 시점의 재산가액으로 해석하는 것이 타당하다는 견해(국유재산정책과-809 (2017.4.26.))이나, 국유 BPM 대부료 산출 프로그램에는 '계약당시 재산가액'으로 표기되어 있어 담당자가 착오를 일으키고 대부료를 잘못 산출하는 경우가 있는 것으로 확인됨

[표 9] 지역본부별 국유재산 대부료 산출 오류 현황

(단위 : 건, 천 원)

순번	소관부점	오류 건수	대부료 산출 오류 금액 (과다: 10,551, 과소: 36,269)									
			합계	2016~2017. 5월			2015년			2014년		
				오류 금액	과다 금액	과소 금액	오류 금액	과다 금액	과소 금액	오류 금액	과다 금액	과소 금액

“기재 생략”

* 국유재산 대부료 시정금액은 민법상 채권 시효기간 3년을 고려하여 산출하였음
** 2017. 3월 인천지역본부 종합감사 시 기 조치 요구한 8건은 제외함

< 조치할 사항 >

- ◇ 서울동부지역본부 등 10개 지역본부장은 대부료를 잘못 산출하여 징수한 총 48건, 46,820천 원에 대하여 대부료 36,269천 원을 추가 징수하고 10,551천 원을 환급 조치하며
 - 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 직무 교육을 실시하고, 위 관련자 과장 ○○○ 등 6명에게 주의 촉구하시기 바람. (시정)³⁾
- ◇ 국유재산총괄부장은 직원들이 대부료를 잘못 산출하지 않도록 국유 BPM 대부료 산출 프로그램에 잘못 표기된 ‘계약당시 재산가액’을 ‘입찰당시 재산가액’으로 수정하는 등 전산시스템을 개선하시기 바람. (개선)

3) 대부료 1백만 원 이하 경쟁입찰 대부료 징수 사항에 대하여는 자체 점검 후 처리토록 함

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 소속부점
-----	-----	-----	-----	------	------	--------

“기재 생략”

[별표 8] 국유재산 대부료 산출 오류 내역

(단위 : 건, 천 원)

순번	물건 소재지	계약자	대부료 산출 오류 금액									
			합계 (절대값)	2016 ~ 2017. 5월			2015년			2014년		
				계약 금액	정당 금액	차액	계약 금액	정당 금액	차액	계약 금액	정당 금액	차액

“기재 생략”